

广西百色右江区人民政府
Gvangjsih Bwzswz Yougyangh Gih Yinzminz Cwngfuj Monzhoh

右江区龙景街道鸿瑞建材经营部“6•13” 一般机械伤害事故调查报告

2024-10-29 09:20　来源：右江区应急管理局

右江区龙景街道鸿瑞建材经营部“6·13”

一般机械伤害事故调查报告

2024年6月13日上午9时38分许，位于右江区站前大道南大建材综合市场内的鸿瑞建材经营部，工人在推移皮带输送机时发生侧翻，砸中1经送医院抢救无效后死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经右江区人民政府批准，成立了由区头，市公安局龙旺派出所、区人社局、区总工会和龙景街道办事处等相关单位派人组成右江区龙景街道鸿瑞建材经营部“6·13”一般机械伤害事（以下简称事故调查组），同时邀请右江区纪委监察委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取分析、调阅资料和询问谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教育，提出了加强和改进的意见建议，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过

通过调阅监控视频和问询相关人员，事故发生经过如下：

2024年6月13日上午8时许，位于右江区站前大道南大建材综合市场内的B1（1）号商铺的百色市右江区鸿瑞建材经营部，工人进行水泥卸为方便卸车，先将停放在店铺内的皮带输送机往外移，8时38分34秒，工人杨昌旺在皮带输送机前面从店铺内用双手往外拉，杨彩衣在一侧扶着皮跟着往外走，8时38分46秒，在拉移到店铺门口时，皮带输送机往杨彩衣所站的一侧倾斜，杨彩衣随即用双手顶着想扶正皮带输送机，与此同时在部正要掀开水泥蓬布的司机黄指领发现后，帮忙顶皮带输送机，但黄指领觉得顶不住后向外跑开，杨彩衣未能及时躲避，被侧翻的皮带输送机砸中1

二、基本情况

（一）南大建材综合市场情况

南大建材综合市场位于火车站进站大道旁，由广西百色南大建材综合市场有限公司租用右江区龙景街道七塘社区居民小组土地用于建设钢场，由于前期工程投入大，后来广西百色百大商贸有限公司参与共同投资建设，2007年开工，2009年建成300余个商铺（铺面）进行租赁经营，按类划分为AB（农资）、CDK（五金）、E（瓷砖）等区域，百色南大建材公司负责日常管理工作，发生事故地点位于南大建材综合市场内的B1（1的百色市右江区鸿瑞建材经营部。

（二）事发商铺情况

广西百色鸿荣商贸有限责任公司（以下简称鸿荣商贸公司），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：百色市右江区站前南大建材综合市场内B1（1-2）号；法定代表人：黄丽菊；注册资本：肆拾捌万圆整；成立日期：2016年08月05日；营业期限：长期；经营范围：（不含危险化学品）、五金交电、建材石料、矿产品、农产品批发零售、建筑装饰装修，普通道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批展经营活动）。

黄丽菊注册百色市右江区鸿瑞建材经营部（以下简称鸿瑞建材经营部），企业类型：个体工商户；注册日期：2020年06月28日；经营场所色市右江区城东福州街a23号南大建材综合市场B1栋1号；经营者：黄丽菊；经营范围：建筑材料批发零售；室内装饰服务；普通货物道路运输（依准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鸿荣商贸公司和鸿瑞建材经营部实际经营者（主要负责人）均为黄丽菊，主要从事水泥批发零售业务。两者的作用和区别为：公司用于批发批商品，包括转账、开具发票、签订铺面租赁合同等对公业务；经营部无法开展对公转账业务，主要是针对一般客户，开具普通收款收据等零售业经营店铺共有5人，经营者（黄丽菊），写收据、开发票及收款工人1名（杨彩衣），水泥装卸工人3名（杨昌旺、张永锋、杨辰英）。

（三）鸿荣商贸公司安全管理情况

经调查，鸿荣商贸公司没有建立安全生产管理制度，未制定各岗位安全操作规程（包括皮带输送机安全操作规程也没有），没有制定安全生训计划，没有开展对工人安全教育培训，从未组织开展对本单位的安全检查和隐患排查，未与杨彩衣、杨昌旺、张永锋和杨辰英等工人签订劳动合书，亦没有为工人缴纳工伤保险或购买意外伤害险等。

（四）相关单位情况

1.广西百色南大建材综合市场有限公司（以下简称百色南大建材公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：百色市右江区街a23号；法定代表人：陈志明；注册资本：壹仟万圆整；成立日期：2007年12月12日；营业期限：长期；经营范围：商铺租赁，市场管理，化肥（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动）。

2.广西百色百大商贸有限公司（以下简称百大商贸公司），类型:有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：百色市右江区站前路南大建场内F1（01）号；法定代表人：李志伟；注册资本：贰仟万圆整；成立日期：2008年01月09日；营业期限：2008年01月09日至2058年01月08日；经建筑材料、钢材、铝材、水暖器材、瓷砖、家具销售；场地、商铺租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.广西金恒物业服务有限公司百色分公司（以下简称金恒物业百色分公司），类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；负责人成立日期：2012年12月23日；营业期限：长期；营业场所：百色市右江区龙景西路9号聚宝苑B1、B2综合楼项目B2幢9层905号、906号、907号；经在总公司经营范围内经公司授权下开展业务活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（五）相关合同情况

1.百色南大建材公司和百大商贸公司（共同作为出租方）与鸿荣商贸公司（承租方）签订《南大建材综合市场租赁合同》，合同约定，出色市右江区城东福州街a23号南大建材综合市场内的B1（1）场地及商铺，面积108平方米，租赁给承租方作为法定商业用途经营使用，租赁期限（最近签订期限为2024年3月1日至2025年2月28日）。租赁合同含三个附件（附件一《南大建材综合市场管理公约》，附件二《南大建材综合市场责任书》，附件三《南大建材综合市场安全生产管理协议书》），其中安全生产管理协议书约定，出租方有权对租赁场地及商铺进行安全检查，承据出租方提出的安全整改建议，在规定期限内予以整改。

2.百色南大建材公司（简称甲方）与金恒物业百色分公司（简称乙方）签订《百色南大建材综合市场物业服务合同》，合同期限一年一签订期限为2024年4月1日至2025年3月31日），合同约定，甲方委托乙方管理项目共4项：第一项南大建材综合市场卫生保洁管理；第二项南大建材综治安管理、公共秩序维持及消防管理；第三项南大建材综合市场的停车场管理；第四项南大建材综合市场的客户、租户日常接待、投诉、求助协调

按照合同内容，百色南大建材公司没有将对租赁场地及商铺进行安全检查的事项委托给金恒物业百色分公司。经调查，事故发生前，百色公司没有对鸿荣商贸公司开展安全检查，未提出相关安全整改建议。

（六）事故相关人员情况

1.杨彩衣，事故死者，女，壮族，41岁，2016年10月开始在鸿瑞建材经营部工作，负责销售水泥、写收据、开发票、收款工作，月工资为由黄丽菊按月支付工资。

2.黄丽菊，女，壮族，44岁，系鸿荣商贸公司法定代表人和主要负责人，鸿瑞建材经营部实际经营者。

3.杨昌旺，男，壮族，30岁，2024年5月开始在鸿荣商贸公司（鸿瑞建材经营部）工作。主要负责装卸水泥工作，无固定月工资，按月的计算。

4.黄指领，男，壮族，39岁，无固定职业，偶尔为鸿荣商贸公司运送水泥，工钱都是按车次、距离结算。当天驾驶车牌为桂LC8062车辆给公司（鸿瑞建材经营部）运送水泥。

（七）皮带输送机情况

经调查，发生事故的皮带输送机，由于鸿瑞建材经营部未能提供购买票据、产品合格证和使用说明书等，无法确定开始使用时间，经联系子标注的雄县月强机械加工厂和手机号码，该加工厂证实皮带输送机无配套的合格证及说明书。

经现场勘查，皮带输送机的机架上有一块牌子（标注内容为：雄县月强机械加工厂，手机电话号码，厂址：河北省保定市雄县孤庄头，下人！）。经测量，该皮带输送机规格为：长5.8米，皮带宽0.7米，中间两对管架与轮胎连结架距离分别为：1.3米、1.9米。

三、事故应急处置及评估情况

（一）救援处置

8时38分50秒，在场的杨昌旺、黄指领、杨辰英、张永锋、黄丽菊等人发现杨彩衣被皮带输送机砸中倒地后，立刻一起将压在杨彩衣身上送机移开，黄指领立即拨打120。

8时49分31秒，百色中医医院的急救车辆到达现场后进行施救。

8时58分，杨彩衣被抬上急救车辆，送往右江民族医学院附属医院，黄指领一同前往。

10时37分，右江民族医学院附属医院终止抢救并宣布杨彩衣死亡。

（二）善后处理

事故发生后，杨彩衣家属与黄丽菊就善后事宜进行了沟通协商，暂未达成赔偿协议。目前，黄丽菊仅支付2万元给杨彩衣家属。

（三）人员伤亡及经济损失

本次事故造成1人死亡，因死者家属和鸿荣商贸公司经营人黄丽菊尚未达成赔偿协议，直接经济损失暂统计为2万元。

（四）事故应急处置及评估

事故发生后，区应急管理局、龙景街道办事处和龙旺派出所等部门立即赶赴现场开展应急处置工作，掌握人员伤亡信息，了解事故现场情促做好善后工作。经评估，区政府相关部门应急处置及时、有序、高效，信息报送渠道通畅，善后工作及时有效，本次事故现场处置得当，无社响。

四、事故原因和性质认定

事故调查组依法对事故现场进行认真勘查，查阅企业相关资料，调阅监控视频，对事故相关人员进行询问笔录，查明了事故原因，认定质。

（一）事故直接原因

1.物的不安全因素。由于店内地面比店外路面稍高呈小斜坡（正常情况店内地面会比店外地面高，防止下雨倒流），该皮带输送机仅在中轮子，机架重且稳定平衡性差，杨昌旺将皮带输送机从店内往外拉时，并非正方向而是斜拉，当拉到小斜坡面时，机架向外倾斜，而仅有一对轮子机架的稳定平衡，机架倾倒时，杨彩衣用双手无法顶住重的机架，被压中倒地。

2.人的不安全行为。首先，杨彩衣安全意识不强，看见移动的皮带输送机发生倾斜时，没有及时躲避，反而用手去顶皮带输，当顶不住时，躲开，被皮带输送机砸中。其次，杨昌旺在拉皮带输送机的过程未注意杨彩衣也扶着皮带输送机架跟着走，当皮带输送机拉到不平的地面发生倾斜旺已无法掌控皮带输送机。

（二）事故间接原因

鸿荣商贸公司不重视安全生产工作，安全生产主体责任不落实，现场安全管理不到位，是事故发生的重要原因。

1.未按规定建立安全生产管理规章制度，安全生产责任不明确。

2.没有制定本单位各岗位的安全操作规程，没有制定皮带输送机操作规程，工人作业无章可循。

3.未按照规定对工人开展安全教育培训，平时只口头交代要注意安全，工人不掌握不了解皮带输送机的安全操作规程。

4.从未开展安全检查和隐患排查，对设备皮带输送机安全稳定平衡性差不发现，未加予解决。

5.未按规定配备专职或者兼职的安全生产管理人员，现场作业无人管理，任由工人按习惯性操作。

（三）事故性质认定

经调查综合分析，事故调查组认定，本起事故是一起鸿荣商贸公司未履行安全生产主体责任，作业工人安全意识淡薄造成的一般生产安故。

五、责任划分及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，调查组建议，对负有责任的单位和人员处

（一）责任单位

1.鸿荣商贸公司，未履行安全生产职责，忽视安全生产工作，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定安全操作规程，职或兼职安全生产管理人员，未开展安全教育培训，未开展安全生产检查和隐患排查，上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条和《广治区安全生产条例》第十五条的规定，对事故的发生负有主要责任，建议由右江区应急管理局依法对其给予行政处罚。

在此需要说明，虽然鸿荣商贸公司和鸿瑞建材经营部的经营者（主要负责人）均为黄丽菊，而把鸿荣商贸公司定性为事故责任单位而非鸿瑞部，**首先，**注册成立时间不同，鸿荣商贸公司成立时间为2016年08月，鸿瑞建材经营部注册时间为2020年06月，最早以公司开展经营活动。**其次，**活动如批发和采购大批商品、客户付款转账、开具发票、销售单据、签订铺面租赁合同等业务，都是以公司进行。**最后，**死者杨彩衣入职时间，是立之后，经营部注册之前。

2.百色南大建材公司，作为B1（1）号场地及商铺出租方，租赁期间，未按照法律规定和租赁合同约定对鸿荣商贸公司的安全生产统一协调对鸿荣商贸公司开展安全检查，对于鸿荣商贸公司未建立健全全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度，未制定操作规程，未配备专职或兼

产管理人员，安全教育培训工作不到位，开展安全生产检查和隐患排查工作不力等问题，未检查发现并要求整改，上述行为违反了《中华人民共和产法》第四十九条第二款和《广西壮族自治区安全生产条例》第三十三条第二款的规定，建议由右江区应急管理局依法立案查处。

（二）责任人员

1.**杨彩衣**，岗位职责是写收据、开发票及收款等工作，杨昌旺移动皮带输送机过程中，在不了解作业环境危险因素和设备安全稳定性的情出职责范围主动上前帮扶皮带输送机，被倾倒的皮带输送机压中，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.**杨昌旺**，在拉皮带输送机过程中，忽视作业周边环境和皮带输送机的安全平衡稳定性，未发现杨彩衣扶着皮带输送机架跟着走，当皮带轮胎经过不平的地板时，皮带输送机发生倾斜侧翻，砸中杨彩衣，对事故发生负有责任，建议由鸿荣商贸公司按照内部管理规定进行处理。

3.**黄丽菊**，鸿荣商贸公司法定代表人，鸿瑞建材经营部实际经营者。未履行公司主要负责人安全生产工作职责，未建立健全全员安全生产未制定安全生产规章制度，未制定操作规程，未配备专职或兼职安全生产管理人员，安全教育培训工作不到位。违反《中华人民共和国安全生产法和第二十一条的规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由右江区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）生产经营单位。鸿荣商贸公司要认真吸取本次事故教育。一要制定本公司的全员安全生产责任制和安全规章制度和操作规程；二要人的安全教育培训；三要开展日常安全检查；四要配备专职或兼职安全生产管理人员。

（二）加强属地管理。各乡镇（街道）各部门要加大辖区内企业的监管力度，企业落实各项安全生产规章制度、责任制度、操作规程，加从业人员安全教育培训，加强对用设备设施的排查检查，确保设备设施处于良好状态，及时消除各类事故隐患，严禁违法违规作业。

（三）强化行业监管。各部门要多措并举压实企业安全生产主体责任。一是要进一步推动落实企业全员安全生产责任制。各行业主管部门行业领域特点，依法督促企业建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，层层压实从企业主要负责人到管理人员到各岗位全生产责任。二是要强化企业重点人员的责任落实，将企业主要负责人、安全管理人员、特殊作业人员列为重点，不断强化重点人员的安全意识平，促进企业本质安全水平的提升。

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各部门网站 | 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号